

TP. Pleiku, ngày 25 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 18/2025/HĐDVĐGTS ngày 25/03/2025 giữa Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát và Chi cục thi hành án dân sự huyện Chư Pưh, Gia Lai về việc đấu giá tài sản. Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. **Đơn vị có tài sản đấu giá:** Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Pưh, địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, Gia Lai.
2. **Đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá:** Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.
3. **Tài sản đấu giá:** Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất, thuộc thửa đất số 55, tờ bản đồ số 3, tại xã Ia Le, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (Nay là Thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai). Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất số T 629514 do UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cấp ngày 07/05/2001, mang tên Hộ ông Lê Văn Kim.

a. Quyền sử dụng đất:

- Vị trí địa lý: Hiện trạng thực tế theo biên bản kê biên ngày 06/12/2024.
 - + Phía Đông giáp đường đi có cạnh dài 55,7m.
 - + Phía Tây giáp thửa đất số 76 có cạnh dài 66,15m + 8,12m.
 - + Phía Nam giáp thửa đất số 58 có cạnh dài 81,93m.
 - + Phía Bắc giáp thửa đất số 50 có kích thước 40,12m + 33,54m.
- Diện tích khu đất: Qua đo đạc thực tế thì diện tích là 5.057 m² đất trồng cây hàng năm khác phù hợp so với diện tích theo giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp cho ông Lê Văn Kim.
- Mục đích sử dụng: 5.057 m² đất trồng cây hàng năm khác. Thời hạn sử dụng: sử dụng đến tháng 05/2021.

- b. Tài sản trên đất:** 01 nhà rẫy diện tích 39,14 m², mái lợp tôn, tường xây gạch, móng xây đá, nền lát gạch ceramic 40x40. Sân bê tông diện tích 187 m². Bể nước xây gạch tô trát có diện tích 10,88 m².

- c. Giá khởi điểm Tài sản:** 243.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi ba triệu đồng).

4. **Tiền đặt trước:** 48.600.000 đồng/Tài sản.

5. **Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá:** 200.000 đồng/hồ sơ.

6. **Thời gian, địa điểm xem tài sản:** Từ 07 giờ 15 phút ngày 09/04/2025 đến 16 giờ 00 phút ngày 11/04/2025. Tại nơi có tài sản tọa lạc (Trong giờ hành chính).

7. **Thời gian, bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:**

- Ngày, giờ bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Bắt đầu vào lúc 07 giờ 15 phút 26/03/2025 đến 11 giờ 00 phút, ngày 21/04/2025 (Trong giờ hành chính).

- Ngày, giờ tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Bắt đầu vào lúc 07 giờ 15 phút 26/03/2025 đến 11 giờ 00 phút, ngày 21/04/2025 (Trong giờ hành chính).

8. **Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:** Tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, số: 239A Duy Tân, P. Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.
9. **Thời gian nộp tiền đặt trước:** Bắt đầu từ lúc 07 giờ 15 phút ngày 26/03/2025 đến trước 16 giờ 59 phút ngày 21/04/2025. (Trong giờ hành chính). Nộp vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số tài khoản 111002636487 tại Ngân hàng VIETINBANK - CN Gia Lai.
- * Ghi chú: Trường hợp đã nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá trước 16 giờ 59 phút ngày 21/04/2025 nhưng tiền đặt trước chưa vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát (trước 16 giờ 59 phút ngày 21/04/2025) thì người nộp tiền đặt trước cung cấp xác nhận của ngân hàng nơi nộp tiền (trong đó có thể hiện nội dung nộp tiền, thời gian nộp tiền) để xác định điều kiện khách hàng nộp tiền đặt trước đúng hạn theo thông báo đấu giá.*
10. **Thời gian, Địa điểm tổ chức phiên đấu giá:** Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 24/04/2025. Tại Trụ sở Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, số: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
11. **Hình thức; Phương thức đấu giá:** Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.
12. **Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:** Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp phiếu đăng ký tham gia đấu giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.
- (Lưu ý: Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phai thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức phiên đấu giá).*
13. **Thông tin liên hệ:** Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, số: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. ĐT: 02693.887.339 để được cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết có liên quan.

Nơi nhận:

- Báo Thanh Niên;
- Cổng Đấu giá tài sản Quốc gia;
- Chi cục T.H.A Dân Sự huyện Chư Pưh;
- UBND xã Ia Blư;
- Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát;
- Lưu HS đấu giá.



GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG THÁI TÚ LAM

QUY CHẾ **ĐẤU GIÁ TÀI SẢN**

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số: 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số: 03/2025/TT-BTC ngày 22/1/2025 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 18/2025/HĐDVĐGTS-ĐP, ngày 25/03/2024 giữa Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát và Chi cục thi hành án dân sự huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai.

Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát ban hành Quy chế đấu giá bao gồm các điều khoản và điều kiện sau:

Điều 1: Thông tin tài sản; Pháp lý tài sản đấu giá:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất, thuộc thửa đất số 55, tờ bản đồ số 3, tại xã Ia Le, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (Nay là Thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai). Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất số T 629514 do UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cấp ngày 07/05/2001, mang tên Hộ ông Lê Văn Kim.

a. Quyền sử dụng đất:

- Vị trí địa lý: Hiện trạng thực tế theo biên bản kê biên ngày 06/12/2024.
 - + Phía Đông giáp đường đi có cạnh dài 55,7m.
 - + Phía Tây giáp thửa đất số 76 có cạnh dài 66,15m + 8,12m.
 - + Phía Nam giáp thửa đất số 58 có cạnh dài 81,93m.
 - + Phía Bắc giáp thửa đất số 50 có kích thước 40,12m + 33,54m.
- Diện tích khu đất: Qua đo đạc thực tế thì diện tích là 5.057 m² đất trồng cây hàng năm khác phù hợp so với diện tích theo giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp cho ông Lê Văn Kim.
- Mục đích sử dụng: 5.057 m² đất trồng cây hàng năm khác. Thời hạn sử dụng: sử dụng đến tháng 05/2021.

b. Tài sản trên đất: 01 nhà rẫy diện tích 39,14 m², mái lợp tôn, tường xây gạch, móng xây đá, nền lát gạch ceramic 40x40. Sân bê tông diện tích 187 m². Bể nước xây gạch tô trát có diện tích 10,88 m².

2. Giá khởi điểm Tài sản: 243.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi ba triệu đồng).

3. Tình trạng giấy tờ pháp lý của tài sản:

- Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất, thuộc thửa đất số 55; thửa đất số 51, tờ bản đồ số 3, địa chỉ thửa đất tại xã Ia Le, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (Nay là Thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai). Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất số T 629514 do UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cấp ngày 07/05/2001, mang tên Hộ ông Lê Văn Kim.
- Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Gia Lai – Chi nhánh Chư Pưh cấp.

- Quyết định số: 03/2022/QĐST – DS ngày 06/01/2022 của Toà án nhân dân huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.
- Quyết định số: 09/2023/QĐ-SCBSBA ngày 16/10/2023 của Toà án nhân dân huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án (quyết định) sơ thẩm.
- Quyết định số: 136/QĐ-CCTHADS ngày 12/12/2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Chư Pưh. Quyết định thi hành án chủ động.
- Quyết định số: 04/QĐ-CCTHADS ngày 03/12/2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Chư Pưh. Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
- Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 06/12/2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Chư Pưh.
- Biên bản thỏa thuận về giá tài sản kê biên ngày 06/12/2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Chư Pưh.
- Biên bản thỏa thuận về việc tổ chức bán đấu giá ngày 06/12/2024 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Chư Pưh.
- Quyết định số: 45/QĐ-CCTHADS ngày 24/03/2025 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Chư Pưh. Quyết định về việc giảm giá tài sản lần 2.
- Giấy yêu cầu đấu giá tài sản của Chi cục thi hành án dân sự huyện Chư Pưh.

4. Đại diện bên có tài sản đấu giá: Ông Hoàng Thoanh - Chức vụ: Chấp hành viên.

Điều 2: Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá; Thời gian địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; Thời gian, địa điểm bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: từ 07 giờ 15 phút ngày 09/04/2025 đến 16 giờ 00 phút ngày 11/04/2025. Tại nơi có tài sản tọa lạc (*Trong giờ hành chính*).
- Liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát số: 239A Duy Tân, P. Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Doanh nghiệp hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản sau khi người tham gia đấu giá đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.
- Khách hàng phải tuân thủ theo các quy định về việc hướng dẫn của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát cho việc đi xem tài sản đấu giá.
- Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản.
- Những khách hàng không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng, thông tin khác liên quan đến tài sản đấu giá và những người này không có quyền khiếu nại sau này.
- Tài sản được đấu giá theo phương thức “có sao bán vậy” như khách hàng đã được hướng dẫn xem trước đó. Khách hàng tự đối chiếu thông tin trong hồ sơ đấu giá với tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát giải quyết 02 (hai) ngày trước khi phiên đấu giá diễn ra. Nếu như không có khiếu nại gì thì khách hàng đã chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản bán đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong khi hoặc sau khi phiên đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Tiền đặt trước và Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá.

- **Thời gian thu tiền đặt trước:** Bắt đầu từ 07 giờ 15 phút ngày 26/03/2025 đến trước 16 giờ 59 phút ngày 21/04/2025. (*trong giờ hành chính*);
- **Tiền đặt trước: 54.000.000 đồng/Tài sản.**
- Số tiền đặt trước sẽ được nộp tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số tài khoản 111002636487 tại Ngân hàng VIETINBANK - CN Gia Lai (*giờ hành chính*).
- **Thời gian trả lại tiền đặt trước:** 03 ngày làm việc sau khi kết thúc phiên đấu giá. Người được nhận lại khoản tiền đặt trước theo quy định trên mà không cung cấp số tài khoản hoặc không liên hệ với Doanh nghiệp thì Doanh nghiệp không chịu trách nhiệm về việc chậm trả lại

tiền đặt trước. Mọi chi phí phát sinh (nếu có) cho việc hoàn trả tiền đặt trước do người tham gia đấu giá chịu.

➤ **Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá:** Căn cứ Thông tư số: 03/2025/TT-BTC ngày 22/1/2025 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản: 200.000 đồng/hồ sơ.

3. Thời gian, bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Ngày, giờ bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Bắt đầu vào lúc 07 giờ 15 phút 26/03/2025 đến 11 giờ 00 phút, ngày 21/04/2025 (Trong giờ hành chính).

- Ngày, giờ tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Bắt đầu vào lúc 07 giờ 15 phút 26/03/2025 đến 11 giờ 00 phút, ngày 21/04/2025 (Trong giờ hành chính).

4. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 24/04/2025.

5. Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Tại trụ sở Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, T. Gia Lai.

Điều 3: Hình thức; Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Điều 4: Người tham gia đấu giá tài sản:

1. Những người được phép tham gia đấu giá:

- Là cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan;
- Tổ chức, cá nhân đăng ký mua tài sản đấu giá tại phiên đấu giá phải là người có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức, cá nhân đăng ký mua tài sản đấu giá phải đảm bảo được khả năng tài chính để bảo đảm cho việc thanh toán;
- Tổ chức, cá nhân đăng ký mua tài sản có thể ủy quyền cho người khác có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự (theo quy định của pháp luật) tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;
- Tổ chức tham gia đấu giá chỉ được cử 01 (một) đại diện là chủ Doanh nghiệp hoặc 01 (một) người được ủy quyền hợp pháp tham dự đấu giá;

2. Những người không được phép tham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;
- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 5: Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Chấp nhận các điều kiện, nội dung quy định trong Quy chế;
- Có Phiếu đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu);
- Đối với cá nhân tham gia đấu giá phải một trong những giấy tờ như: CCCD, hộ chiếu...;

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải có: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đăng ký mã số thuế, giấy phép hành nghề;
- Trong trường hợp là người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp pháp;
- Nộp hồ sơ, phí tham gia đấu giá và số tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định;
- Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp cho Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, P. Diên Hồng, Tp. Pleiku, Gia Lai. Hồ sơ gồm có:
 - + Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát);
 - + Giấy nộp tiền đặt trước có xác nhận của ngân hàng chuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát; (* *Ghi chú: Trường hợp đã nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá trước 16 giờ 59 phút ngày 21/04/2025 nhưng tiền đặt trước chưa vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát (trước 16 giờ 59 phút ngày 21/04/2025) thì người nộp tiền đặt trước cung cấp xác nhận của ngân hàng nơi nộp tiền (trong đó có thể hiện nội dung nộp tiền, thời gian nộp tiền) để xác định điều kiện khách hàng nộp tiền đặt trước đúng hạn theo thông báo đấu giá*).
 - + Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với khách hàng là công ty, tổ chức, đơn vị kinh doanh. Bản sao Giấy CCCD nếu khách hàng là cá nhân;
 - + Giấy ủy quyền cho người tham gia đấu giá nếu người đăng ký mua tài sản hoặc người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp không trực tiếp tham gia đấu giá. Khi tham gia hoặc được ủy quyền tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá phải đem theo giấy CCCD bản gốc để đối chiếu.

Điều 6: Bước giá và cách thức trả giá.

1. **Bước giá:** Bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề cụ thể như sau: 1.000.000 đồng/tài sản. Bước giá do người có tài sản đấu giá quyết định đối với từng phiên đấu giá, bước giá cho tài sản tối đa không hạn chế, để khách hàng tham gia trả giá.
2. **Cách thức trả giá:**
 - Chỉ những người có tên trong danh sách đăng ký tham gia phiên đấu giá mới được trả giá;
 - Đấu giá viên (người điều hành) yêu cầu người tham gia phiên đấu giá tài sản trả giá. Sau mỗi lần người tham gia phiên đấu giá tài sản trả giá, đấu giá viên thông báo công khai về giá đã trả cho người tham gia phiên đấu giá tài sản;
 - Giá trả đấu giá đầu tiên tối thiểu phải bằng giá khởi điểm hoặc cộng với một hoặc nhiều bước giá. Những lần trả giá tiếp theo phải trả giá với mức lớn hơn giá người liền kề trước đó đã trả giá cộng với một hoặc nhiều bước giá;
 - Thời gian tối đa quy định cho mỗi lần trả giá là 30 giây được tính kể từ khi người điều hành phiên bán đấu giá yêu cầu khách hàng tham gia trả giá;
 - Sau mỗi lần trả giá, người điều hành phiên bán đấu giá nhắc lại 3 lần rõ ràng, chính xác giá đã trả cao nhất, mỗi lần cách nhau 30 giây. Sau 03 lần nhắc lại mức giá đã trả mà không có khách hàng nào trả giá cao hơn thì Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn;
 - Người trúng đấu giá tài sản phải ký biên bản đấu giá và các văn bản có liên quan khác để xác nhận việc trúng đấu.

Điều 7: Trình tự tiến hành, điều hành phiên đấu giá:

- Phiên bán đấu giá tài sản được tiến hành liên tục theo trình tự sau đây:
 - a) Mở đầu phiên đấu giá tài sản, đấu giá viên điều hành phiên đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; thông báo Quy chế của phiên đấu giá tài sản; công bố danh sách người đăng ký mua tài sản đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá tài sản; giới thiệu về tài sản đấu giá; nhắc lại giá khởi điểm; thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá; hướng dẫn cách thức trả giá; giải thích các quy định và hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm Quy chế phiên đấu giá; trả lời các câu hỏi (nếu có) của những người tham gia đấu giá.

b) Sau khi thực hiện các thủ tục trên, người điều hành phiên đấu giá tuyên bố bắt đầu việc đấu giá. Kể từ thời điểm này, người điều hành phiên đấu giá không có trách nhiệm trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến Quy chế phiên đấu giá và tài sản đấu giá.

c) Kết thúc phiên đấu giá:

- Thư ký phiên đấu giá thông qua biên bản đấu giá.
- Người điều hành phiên đấu giá:
 - Thông báo người trúng đấu giá và thời gian nộp tiền trúng đấu giá.
 - Thông báo người không trúng đấu giá nhận lại tiền đặt trước.
 - Tuyên bố kết thúc phiên đấu giá.

Điều 8: Thời hạn và phương thức thanh toán tiền mua tài sản trong trường hợp đấu giá thành

1. Thời hạn thanh toán:

- Người trúng đấu giá được tài sản đấu giá phải thanh toán đủ số tiền mua tài sản còn lại (sau khi đã trừ khoản tiền đặt trước khách hàng đã nộp khi tham gia đấu giá) cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Pưh trong thời hạn **30 (ba mươi)** ngày kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm, nếu không thanh toán thì xem như từ chối mua tài sản và khoản tiền đặt trước không được hoàn trả lại, số tiền đặt trước của khách hàng trên sẽ được chuyển cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Pưh. Người mua được tài sản đấu giá phải nộp đủ tiền (100%) mới được nhận tài sản. Các trường hợp khác theo thỏa thuận giữa người mua được tài sản với các bên liên quan.

2. Phương thức thanh toán:

- Khách hàng trúng đấu giá thanh toán đầy đủ một lần số tiền trúng đấu giá tài sản.
- Trường hợp các bên có thỏa thuận về phương thức thanh toán tiền mua tài sản thì phải thông báo cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát biết để phối hợp thực hiện (nếu có).

Điều 09: Phương thức giao nhận tài sản

- Tài sản sẽ được giao cho người trúng đấu giá trong vòng **60 (Sáu mươi)** ngày kể từ khi bên có tài sản đấu giá nhận được đầy đủ tiền đấu giá tài sản. Trường hợp giao tài sản gặp nhiều khó khăn khách quan thì thời hạn giao tài sản sẽ được gia hạn thêm theo quy định của pháp luật liên quan (nếu có), hoặc theo thỏa thuận giữa bên có tài sản đấu giá và bên mua được tài sản đấu giá. Kể từ khi bên có tài sản đấu giá giao tài sản cho người mua tài sản, thì người mua phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu các chi phí phát sinh đến việc chuyển quyền sở hữu như: Các loại thuế theo quy định của pháp luật. Nếu quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá chưa làm xong thủ tục để nhận tài sản đấu giá thì Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tài sản, bên trúng đấu giá phải chịu tất cả trách nhiệm liên quan đến tài sản.

Điều 10: Quyền kinh doanh tài sản của bên mua

- Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là văn bản có giá trị xác nhận việc mua bán tài sản và làm căn cứ xác định quyền kinh doanh, quyền sử dụng tài sản của bên mua tài sản. Bên mua được tài sản chịu lệ phí công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán tài sản.
- Bên mua được tài sản có trách nhiệm làm các thủ tục chuyển quyền sử dụng tài sản đấu giá, nộp lệ phí trước bạ, đóng thuế và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Bên chủ sở hữu tài sản có trách nhiệm cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua.

Điều 11: Trách nhiệm về chất lượng của tài sản

- Chất lượng tài sản chào bán trên cơ sở khách hàng đã xem tài sản trước đó tại hiện trường. Khách hàng đăng ký mua tài sản bán đấu giá chịu trách nhiệm đối chiếu hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản

dấu giá và hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá. Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát không chịu trách nhiệm về chất lượng tài sản trong mọi trường hợp. Chủ tài sản chịu trách nhiệm về chất lượng tài sản mà mình thông báo chào bán, đồng thời có trách nhiệm bàn giao nguyên hiện trạng tài sản mà khách hàng đã xem trước đó.

Khách hàng được tạo điều kiện thuận lợi để xem xét tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá và trước phiên đấu giá diễn ra khách hàng phải kiểm tra lại tài sản đấu giá.

Điều 12: Chịu rủi ro và bất khả kháng

Người có tài sản chịu rủi ro đối với tài sản đấu giá cho đến khi tài sản được bàn giao cho người mua, người mua chịu rủi ro kể từ khi nhận tài sản đấu giá. Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát không chịu trách nhiệm về bất cứ rủi ro nào xảy ra đối với tài sản đấu giá.

Phiên bán đấu giá này không thể thực hiện được do các trường hợp bất khả kháng như: có yêu cầu ngừng mở phiên đấu giá, hủy bỏ kết quả đấu giá thành, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá của Cơ quan chức năng, bên thuê yêu cầu hoãn đấu giá có lý do chính đáng và được chủ sở hữu tài sản chấp thuận, thì các chủ sở hữu tài sản, bên tổ chức đấu giá và khách hàng tham gia đấu giá phải thực hiện theo, các vấn đề có liên quan được phục hồi về nguyên trạng và các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau.

Điều 13: Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá, các trường hợp không được trả lại tiền đặt trước:

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Các trường hợp không được trả lại tiền đặt trước

- Đã nộp khoản tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;
- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14
- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 50 của Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14. Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận quy định tại các khoản 2 Điều 50 này bị truất quyền tham gia phiên đấu giá.

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14.

Điều 14. Các điều khoản khác

1. Trước khi mở phiên đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Trường hợp trong cùng một cuộc đấu giá mà có nhiều tài sản được đấu giá để thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự yêu cầu tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện việc đấu giá theo thứ tự từ tài sản có giá trị lớn nhất. Trường hợp số tiền thu được đã đủ để thi hành nghĩa vụ và các chi phí theo quy định thì không tiếp tục đấu giá các tài sản còn lại.

Ngoài ra đối với trường hợp đấu giá tài sản thi hành án, người có tài sản đấu giá có quyền yêu cầu tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên tạm dừng, dừng, hủy bỏ cuộc đấu giá, phiên đấu giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Điều 15: Giải quyết tranh chấp.

- Mọi tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Quy chế này, các vấn đề trong Quy chế này không quy định thì tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Luật đấu giá tài sản số: 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản. Trường hợp không giải quyết được thì sẽ giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.

Nơi nhận:

- Công đấu giá tài sản Quốc gia;
- Niêm yết tại Chi cục Thi hành án huyện Chư Pưh;
- Niêm yết tại UBND xã Ia Blư;
- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá;
- Niêm yết tại DN Đấu giá tư nhân Đại Phát;
- Lưu HS đấu giá.



GIÁM ĐỐC

TRƯƠNG THÁI TÚ LAM